



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001321/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ALVA, AMELIA EMILIA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001321/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CAMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 59 vta. y por la demandada a fs. 62, contra la sentencia de fs. 54/58 vta.

Los recursos se conceden a fs. 63, expresa agravios la actora a fs. 70/77 vta. y a fs. 82/83 vta. lo hace la demandada. A fs. 87 se remiten las actuaciones por la Cámara Federal de la Seguridad Social; a fs. 92 la Sra. Fiscal General Subrogante contesta la vista corrida, contesta agravios la actora a fs. 95/98, quedando estos actuados en estado de resolver a fs. 101 vta.

II- a) Que la actora apela la aplicación del AMPO como pauta de movilidad a partir del 31/03/1995; solicita la



aplicación de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Badaro" más allá del 31/12/2006 y apela la distribución de costas efectuada. Hace reserva del caso federal.

b) Que agravan a la demandada el reajuste ordenado para el período 1995/1997 y la omisión de las normas que confirieron aumentos, la no aplicación de la ley 26417, la tasa de interés activa condenada y el rechazo de la excepción de cosa juzgada opuesta. Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que la actora, titular de un beneficio previsional otorgado al amparo de la ley 18037, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de los haberes.

El a quo rechazó la excepción de cosa juzgada, hizo lugar a la excepción de prescripción e hizo lugar a la pretensión deducida, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas, y dispuso el reajuste de los haberes del actor para el lapso 01/04/1991 al 31/03/1995 conforme la doctrina "Chocobar" de la CSJN, y desde esa fecha conforme la evolución del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) y hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el mandato asignado ("Tumini" y "Tulli"), con más el pago de intereses a tasa activa.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que, tal como lo señala la Sra. Fiscal General Subrogante, a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001321/2010/CA1

Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que los agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015, a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, se hace lugar al recurso de apelación de la parte demandada, se admite parcialmente el de la actora, y en su mérito, se revoca parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de las apelaciones deducidas en autos.

VI- Que en materia de costas corresponde imponerlas por su orden (art. 21 Ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y a los de la parte actora en un 28%, de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.



**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA.
JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:**

Que corresponde hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada, admitir parcialmente el de la actora y, en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas en autos y con los alcances fijados en la causa "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponerse las costas por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y a los de la parte actora en un 28%, de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tenerse presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, el Sr. Juez de Cámara y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001321/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 26 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada, admitir parcialmente el de la actora, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas en autos y con los alcances fijados en la causa "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y a los de la parte actora en un 28%, de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ - HECTOR RAUL FERNANDEZ - SECRETARIO

